

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Dirección General de Despacho y Legislación



BOLETIN OFICIAL

EDICION EXTRA N° 225

CONTENIDO: ORDENANZA 8153. Modificación C.O.U. Decreto N° 3047. Promulgación.

ORDENANZA 8156. Tarifas Taxis. Decreto N° 3053. Promulgación

Publicado el día 26 de diciembre de 2005

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse

S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su VIGESIMA SEGUNDA REUNION – SEXTA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 21 de diciembre de 2005, ha sancionado con el Cuerpo constituido en Comisión y con modificaciones la ORDENANZA N° 8153, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA N° 8153

C. O. U.

Modificaciones

ARTICULO 1º.- Efectúense las modificaciones, agregados, supresiones, sustituciones e incorporaciones, en los artículos del Código de Ordenamiento Urbano vigente, Texto Ordenado por Decreto n° 298/05, que se indican a continuación:

Artículo 1.2.1.1. - Apartado A: se realizan las siguientes sustituciones e incorporaciones :

- Inciso 1, en el último párrafo, se sustituye la primer frase :

“Las O.T. podrán analizar propuestas con diferentes retiros y establecerán las condiciones y/o limitaciones pertinentes, para su elevación al D.E., considerando las condiciones ambientales de la zona, la conformación del entorno, el emplazamiento y características propias del proyecto .”

- Inciso 10, se incorpora al final:

“ Las O.T. podrán establecer mayores restricciones en el cálculo de la densidad poblacional, según las características del proyecto presentado y su ubicación, y/o cuando la superficie de las

unidades y/o de los ambientes que la conforman, supere el doble de la mínima exigida por las actuales reglamentaciones.” .

- Inciso 12, se sustituye el último párrafo:

“Las O.T. podrán analizar propuestas con diferentes alturas y/o con ocupación de la planta baja, considerando las condiciones ambientales de la zona, la conformación del entorno, el emplazamiento y las características propias del proyecto, y de corresponder propondrán al D.E. las condiciones y/o limitaciones pertinentes.”

Artículo 1.2.1.3. : se incorpora al final :

“Incremento al FOT y a la densidad poblacional” por cesión voluntaria y gratuita de Espacio Público para ensanche de calle: ver artículo 1.2.4.1. - Inciso 8.”

Artículo 1.2.1.4.1. Apartado B – Inciso 6 : se suprime el Ítem “c”, modificando la designación de los incisos siguientes consecutivamente

Artículo 1.2.1.8. : se agrega al final:

“.. o por medio del correspondiente acto administrativo.”

Artículo 1.2.1.11- Apartado A - Inciso 1: se modifica la tercera frase:

“Esta circulación podrá apoyarse sobre el Eje Divisorio en tanto posea el ancho mínimo necesario y se verifiquen las dimensiones del Espacio Urbano.”

Artículo 1.2.1.14: Se incorpora al final de los incisos 1 y 3:

“ Cuando los proyectos de viviendas unifamiliares agrupadas se realicen sobre predios cuya superficie supere el doble de la permitida en la zona, las OT podrán establecer mayores restricciones y/o limitaciones a fin de no causar desajustes urbano-ambientales.”

Artículo 1.2.2.1. inc- 9- it. f : Se sustituye la primer y segunda fila:

“Local de ventas > 100 m² < 450 m²

Superficie = 3 veces la superficie del

l

*ocal de ventas mas 100 m² para playa de
carga y descarga de mercadería .”*

Artículo 1.2.2.7. – Apartado A: *se incorpora en el segundo título, a continuación de
“En la Avenida del Libertador”:*

“- Accesos y Playas de Estacionamiento descubiertas -”

Artículo 1.2.2.15. – : *se sustituye la primer frase del Inciso 1:*

“1. En zonas ID e IN la instalación de actividades industriales y talleres, en predios rodeados mayormente por Usos Complementarios, estarán sujetos a la previa evaluación de las O.T. a fin de no causar perjuicios a terceros, y de estimarse conveniente se exigirá la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental para determinar la posibilidad de localización de la actividad.

A tal efecto, junto con la solicitud de construcción o habilitación, se presentará en primera instancia, un relevamiento de usos de toda la manzana, o entorno inmediato de la Fracción hasta un radio de 150 metros de los límites del predio.”

Artículo 1.2.2.18.5. – Inciso 4: *se suprime la última frase:*

“.. cuando el nuevo uso constituya un uso conforme para la zona.”

Artículo 1.2.2.25.: *se agrega a continuación de: “tales como:”*

“...: vivienda unifamiliar agrupada o reciclajes de edificios existentes,...”

Artículo 1.2.3.3. : *se agrega al final:*

“- Cuando como consecuencia de la Unificación Parcelaria, resulte posible realizar proyectos de mayor envergadura y pudieran éstos,

provocar desajustes urbano ambientales o conflictos respecto de la aplicación de las reglamentaciones vigentes, el D.E. por medio de sus O.T. podrá establecer restricciones particulares tendientes a corregir los desajustes, así como exigir las cesiones o compensaciones de calles que corresponden teniendo en cuenta la trama urbana del área circundante y lo dispuesto por el art. 1.2.3.1. de este COU.”

Artículo 1.2.4.1. : se realizan las siguientes supresiones e incorporaciones :

- En el **Inciso 1**, se suprime la frase correspondiente a la calle Thames:

- Se incorpora como **Inciso 7**:

“ 7. Thames : desde Av. Fondo de la Legua hasta Acceso Norte la nueva L.M. se ubicará a 8,50m del Eje de Calle .”

- Se incorpora como **Inciso 8** :

-

“ 8. Cuando se produzca la cesión voluntaria y gratuita del Espacio Público necesario para el ensanche de calle y/o vereda dispuesto por el presente artículo, o requerida particularmente para el proyecto por razones de interés público, se autorizará un incremento al FOT y a la densidad poblacional, proporcional a la superficie cedida, considerando para el cómputo, el predio resultante (una vez descontada la cesión efectuada), más el 200% de la superficie cedida como máximo.”

Artículo 1.2.4.3. : se realizan las siguientes supresiones, modificaciones y agregados:

- Se suprime la primera frase: **“Reformas, Ampliaciones, Cambios de Uso”**

- Se modifican los títulos de los Apartados A y B:

“A - Relativo a la construcción o edificación”

“B - Relativo al uso o destino del inmueble”

- En el **Apartado A-** se efectúan las siguientes modificaciones, sustituciones y agregados:

Inciso 4: se sustituye por:

“ En los casos de usos no conformes podrán admitirse modificaciones edilicias, (obras de conservación, remodelación, demolición, ampliación y/o reconstrucción), de los edificios preexistentes o sus instalaciones , en caso de resultar necesario atender a nuevos requerimientos tecnológicos o de servicios complementarios, y en tanto se produzca una mejora en lo que respecta a cuestiones de : control ambiental (contaminación , ruidos, vibraciones entre otras) y seguridad .

En los casos precedentemente mencionados, si se verifica que el edificio no se integra armónicamente al entorno, que las instalaciones se encuentran muy deterioradas u obsoletas, o representan riesgo en la seguridad, de acuerdo a las actuales reglamentaciones, podrán exigirse obras de demolición y eventualmente de reconstrucción de los edificios y sus instalaciones o parte de ellos, respetando los actuales criterios urbanísticos y normativas ambientales, con la finalidad exclusiva de producir un mejoramiento de las actuales condiciones en que se encuentre el inmueble.

Para usos industriales ver además art. 1.2.2.15.”

Artículo 1.2.4.5. : se suprime del título la frase:

“ZONAS PERMITIDAS”

ARTICULO 2do.- Modifícase en el Artículo 2.1.3. , los Radios de Zonificación del Partido, conforme al detalle siguiente :

Zona Rm1: Se modifican los Radios N° 6 y 18:

“ 6. Eje de Haedo, eje de Alsina, Av. Andrés Rolón excluida, eje de O’Higgins, eje de Neuquén, eje de Int. Tomkinson. Se excluye la acera Noroeste de Don Bosco entre Haedo e Int. Becco que integra a la zona Cm1-Radio 3.”

“18. Tres Sargentos excluida entre H. Irigoyen y Vélez Sarsfield, eje de Vélez Sarsfield , eje de Tres Sargentos, Vélez Sarsfield excluida entre Tres Sargentos y Av. Santa Fe, Av. Santa Fe excluida , eje de Edison, eje de Italia, H.Yrigoyen excluida.”

Zona Rmb2 : Se modifica el Radio 7 , con el siguiente texto :

“7. Eje de Italia , eje de Edison, Av. Santa Fe excluida, eje de Paraná, eje de Pasaje Newton , eje de P. Pueyrredón, eje de Saavedra, H. Yrigoyen excluida,. Quedan excluidas ambas aceras de Edison entre Necochea y Saavedra que integra la zona Cm1- Radio 7.”

Zona RmbB : En el Radio 1 , donde dice : “ ... , eje de Almafuerde, ..” se sustituye por :

“.., Almafuerde incluida hasta eje de Av. Del Fomentista,...”

Zona Cm1 : Se modifica el Radio 4 , con el siguiente texto :

“4. Av. Rolón acera Noreste entre O’Higgins y N. Avellaneda, Av. Rolón ambas aceras entre ejes de N. Avellaneda y AV. B. Márquez incluyendo las parcelas: 5,6 y 7 de la Manzana 8- Secc. D- Circ. VII, y la Parcela 24 a – esquinera- de la Manzana 47- Secc. C- Circ. II .”

Zona ID : Se modifica el Radio 2, con el siguiente texto :

“2. Eje de Neuquén, eje de O’Higgins, eje de Andrés Rolón hasta N. Avellaneda, eje de Avellaneda, Av. Andrés Rolón excluida, Don Bosco excluida hasta América, eje de América, eje de Don

Bosco, eje de Billinghamurst, eje de N. Avellaneda, eje de la prolongación de Isabel la Católica, eje de Int. Tomkinson, eje de Av. Andrés Rolón incluida la Manzana N° 253 y las Parcelas 4 a y 4 b – Fracc. IV, todas ellas de la Secc. E - Circ. VIII, eje de Int. Tomkinson.”

Zona **EPR** : En el Radio 1 , donde dice : “ ... , eje de Almafuerte, ..” se sustituye por :

“.., Almafuerte excluida,...”

ARTICULO 3°.-

Artículo 2.2.2.: Modifícase las siguientes Hojas de Zona :

Hojas de Zona **Rma1** y **Rma3** - punto 2.13. Condiciones particulares, se sustituye por :

“a- La altura máxima de la medianera no superará los 9,50 m, la azotea será inaccesible, las instalaciones complementarias del edificio que sobrepasen la Altura Máxima se retirarán: 3m de los paramentos (fachadas) de frente y contrafrente y/o fondo, y 1,50 m de los Ejes Divisorios del predio.

b- Los edificios se construirán con un máximo de tres niveles por encima del nivel de vereda: planta baja y dos pisos.

c- Para edificios colectivos o multifamiliares:

Los locales que se ubiquen por debajo del nivel de vereda, podrán destinarse únicamente a : hall de acceso, circulaciones comunes horizontales y verticales, estacionamiento, bauleras, y recintos para las instalaciones comunes del edificio (tanques, bombas, medidores, calderas, depósito de limpieza).”

Hoja de Zona **Rm1** - punto 2.13. Tratamiento Especial:

En el ítem b – punto b3 - Retiros laterales hacia parcelas linderas, se agrega al final:

“..... pudiendo reducirse con el sólo fin de conservar la forestación existente y en ningún caso será inferior a 4 metros.”

Hoja de Zona Rmb2:

-Se incorpora el punto 2.13,:

“2.13- Tratamiento Especial

En los predios designados catastralmente como Circ. III, Secc. E: Manzana 336 - Parcelas 14, 15 a y 16 b y Manzana 337 - Parcelas 23 y 24, podrán aplicarse las siguientes restricciones únicamente para la construcción de edificios de Vivienda Multifamiliar:

- FOS = 0,60

- FOT = 1,5

- Retiro de Frente = 3 m, pudiendo aplicarse las alternativas del art. 1.2.1.4.1. de este COU, que le correspondan.

- Fondo Libre Mínimo: 4 m, cumplimentando los Artículos 1.2.1.11. y 1.2.1.12. de este COU, para edificios multifamiliares.

- H. Max = 9,30 m

Serán de aplicación las demás restricciones establecidas para la zona Rma1, debiendo el proyecto ser sometido a consideración previa de las O.T..”

Hoja de Zona Cm1 :

- En la Referencia (x), al final del texto se agrega:

“... ., a excepción de los predios frentistas a calle Thames que cedan voluntariamente el ensanche previsto para la calle Thames- ver Punto 2.13. de esta Hoja”

- Se incorpora el punto 2.13,:

“2.13- Tratamiento Especial

En los predios designados catastralmente como Circ. V, Secc. A : Fracción I – Parcelas : 3 m - 3 n - 3 r y 4 c. , Manzana 12- Parcelas : 3 a – 8 – 9- 10 y 11, Manzana 13 – Parcelas : 1 a – 4 h

- 4 j – 4 k – 4 m – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 y 11, podrán aplicarse las siguientes restricciones:

- FOS = 0,60

- FOT = 1,80

- Retiro mínimo de Frente de la nueva Línea Municipal: 1,50 m, sólo en el caso de producirse la cesión voluntaria del ensanche previsto para la calle Thames, según art. 1.2.4.1. de este COU.

- Serán de aplicación las demás restricciones establecidas para la zona Cm1, debiendo el proyecto ser sometido a consideración previa de las O.T.”

Hoja de Zona Cm3 :

- Se anula la Referencia (x)

- Se incorpora el punto 2.12. :

“2.12. – Uso Diferenciado:

En predios frentistas a la Av. A. Rolón, cuando el resto de la manzana se encuentre afectada a zona ID , se permitirán además de los usos de la zona Cm3 , los correspondientes a la zona ID que es adyacente.”

Hoja de Zona Cb1 :

- En el punto 2.12. inc. a, se elimina la siguiente frase :
“ ... y condiciones ...”

Hojas de Zona ID-IE-IN :

- Se sustituye en la Referencia: (x)

Para los usos Predominantes:

“ (x) Para los Usos Predominantes:

Las OT podrán analizar situaciones particulares de ocupación de Retiros Laterales cuando se verifique que no se ocasionará ninguna situación riesgosa a linderos o bien que se han efectuado todos los tratamientos y aislaciones térmicas, ignífugas, acústicas,

por vibraciones y contra cualquier otro factor que pudiere resultar agresivo o peligroso para las edificaciones linderas.

De no ser satisfactoria la solución, teniendo en cuenta las construcciones linderas o próximas, se exigirá por razones de seguridad, como mínimo un Retiro Lateral de 1,15 m, transitable y libre de construcciones e instalaciones .”

- Se incluye el final de lo determinado Para Usos Complementarios:

“Retiros Laterales: en caso de que el predio sea lindero a una construcción preexistente destinada a un Uso Predominante (industria-taller-depósito), se verificará la ocupación de los Retiros Laterales de las construcciones linderas, a fin de asegurar las condiciones de seguridad y eventualmente podrán exigirse Retiros Laterales hacia dicha construcción de 1,15 m como mínimo.”

- Se modifica la Referencia (xxx) de las Hojas de Zona ID e IN :

“ (xxx) Ver art. 1.2.2.15. inc. 1 .”

ARTICULO 4°.- En el Artículo 2.2.3.1. , en REFERENCIAS DEL CUADRO DE USOS, se agrega al final de la Referencia N° 32, lo siguiente:

“Las Entidades Bancarias y Financieras deberán ajustarse a las disposiciones establecidas por el Banco Central: Comunicación “A” 2985/99 y/o cualquier otra disposición que en el futuro regule la seguridad bancaria.”

ARTICULO 5°.- Efectúense las siguientes sustituciones de los Planos de Zonificación en el Artículo 3.1.1.:

“Planos N° 4 - 8 – 9 - 11 y 12 que se agregan como Anexo de la presente Ordenanza.”

ARTICULO 6°.- Modifícanse los artículos 8° y 9° del Decreto n° 533/ 92, convalidado por Ordenanza N° 7067, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

“Art. 8° - Una vez presentado el trámite en consulta ante la Subsecretaría de Inspección General se dará intervención a la Subsecretaría de Registros Urbanos a efectos de que proceda a verificar las condiciones urbano ambientales, edificatorias, de seguridad y habitabilidad de las construcciones que se pretenden habilitar.

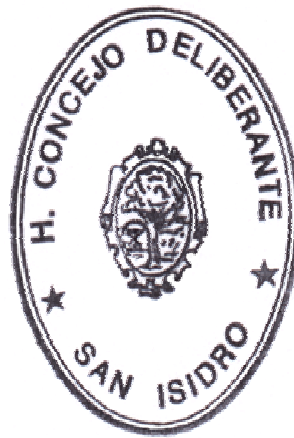
Art. 9°- Cumplido, la Secretaría competente se expedirá respecto a la solicitud presentada.”

ARTICULO 7°.- Para la elaboración del TEXTO ORDENADO, efectúense todas las correcciones necesarias para compatibilizar el texto del Código de Ordenamiento Urbano a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

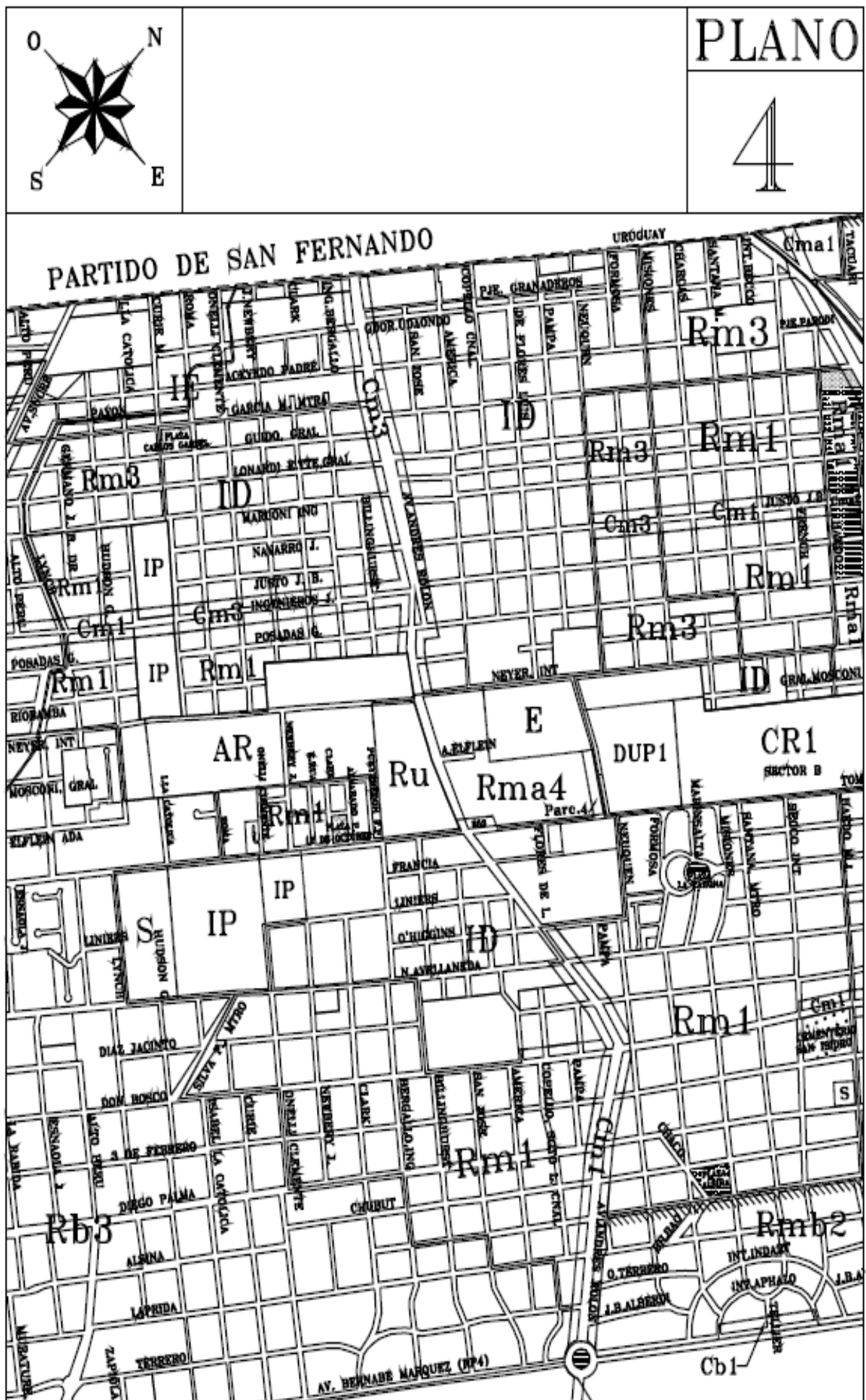
ARTICULO 8°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

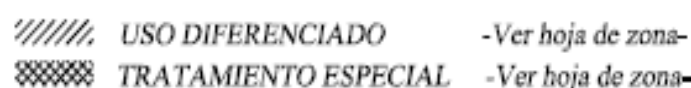
v . c . f .

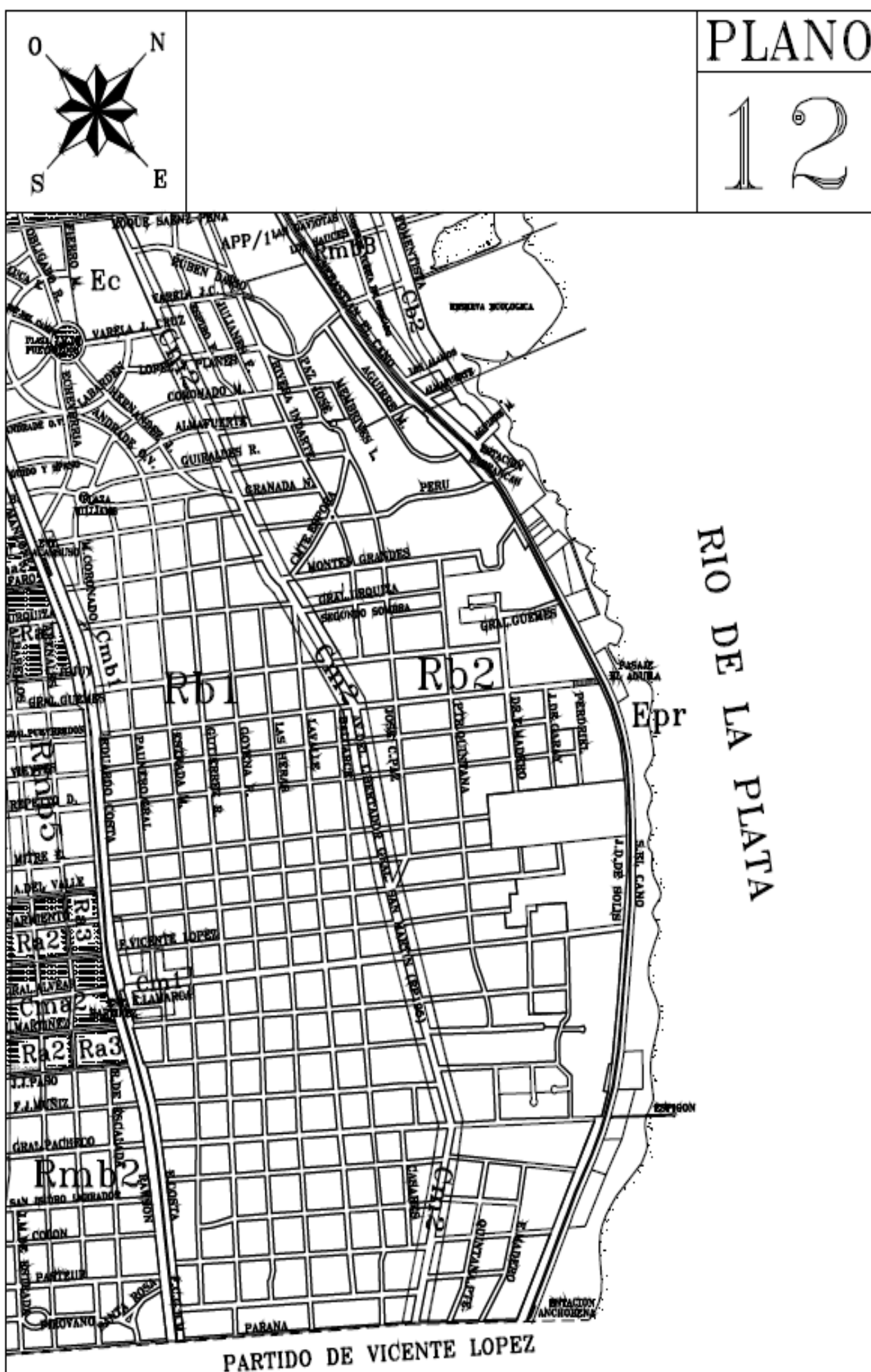


ANEXO I



//////. USO DIFERENCIADO -Ver hoja de zona-





////// USO COMERCIAL DIFERENCIADO -Ver hoja de zona-

Ref.: Expte. Nro. 13138-R-2005.-

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2005.-

DECRETO NUMERO: **3047**

VISTO lo actuado en el presente expediente N° 13138-R-2005 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. **8153**, con fecha 21 de Diciembre de 2005, mediante la cual se efectuó una modificación del Código de Ordenamiento Urbano;
Considerando:

QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

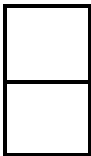
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTICULO 1º.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número **8153** ***** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de Diciembre de 2005.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-



Sr. **INTENDENTE MUNICIPAL** Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref. Expte. N° 8728-S-2005.-

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse

S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su VIGESIMA SEGUNDA REUNION – SEXTA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 21 de diciembre de 2005, ha sancionado la ORDENANZA N° 8156, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA N° 8156
TAXIMETROS
Modificación Ordenanza

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 2°, 3° y 7° de la Ordenanza N° 7108, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 2°: El reloj taxímetro contabilizará en forma correlativa por cada 180 metros de recorrido, el valor del viaje y la espera del usuario del servicio. El valor a abonar en concepto de “bajada de bandera” será de \$2.00 y en el servicio de “Taxi para Todos” el valor a abonar en concepto de “bajada de bandera”, será de \$ 3,30.-“

“Artículo 3°: Se computará \$ 0,20 cada 180 metros de recorrido o por cada 45 segundos de espera.-“

“Artículo 7°: Todo vehículo habilitado para el servicio, deberá portar en la parte posterior del asiento delantero, una planilla tamaño oficio, sellada y firmada por la Subsecretaría de Tránsito, que contenga las siguientes especificaciones:

Valor de la bajada de bandera
Valor del recorrido cada 180 metros
Valor del costo del viaje mínimo \$4 (PESOS CUATRO)
Ordenanza que lo ha establecido
Importe correspondiente a la tarifa determinada en el Artículo 5°
Texto completo del Artículo 6°
Fecha de vigencia de la misma
Número de patente del vehículo”

Ref. Expte. N° 8728-S-2005.-

Artículo 2°.- Modifícase el artículo 5° de la Ordenanza N° 7798 en lo referente a la forma de cobro, quedando redactado de la siguiente manera:

“Artículo 5°: Los vehículos deberán efectuar una inspección técnica semestral y desinfección cada tres (3) meses. Tendrán reloj para emitir el precio del viaje. La habilitación será transferible. Para determinar la tarifa se aplicarán las siguientes alternativas:

- 1.- Corta distancia: (Base Hospital Central) hasta 20 Km, cobro según reloj.
- 2.- Media distancia: mas de 20 Km y hasta 60 Km \$ 27,50 la hora.
- 3.- Larga distancia : de 60 km en adelante \$ 1,32 por Km de recorrido ida.

Artículo 3°: Mantiénense en todas sus partes las demás disposiciones de las Ordenanzas 7108 y 7798, y derógase lo establecido por artículo 1° de la Ordenanza 7986 y artículos 1° y 2° en lo referido a la Ordenanza 7986, de la Ordenanza 8008.-

“Artículo 4°: El viaje mínimo será de PESOS CUATRO (\$ 4.00).-

ARTICULO 5°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

v.c.f.



Ref.: Expte. Nro. 8728-S-2005.-

SAN ISIDRO, 26 de diciembre de 2005

DECRETO NUMERO: **3 0 5 3**

VISTO lo actuado en el presente expediente N° 8728-S-2005 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. **8 1 5 6** con fecha 21 de diciembre de 2005, mediante la cual se modifican los artículos 2°, 3° y 7° de la Ordenanza N° 7108 y el artículo 5° de la Ordenanza N° 7798; y

Considerando:

QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a :

ARTICULO 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número **8 1 5 6** ***** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de diciembre de 2005.-

ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
